



P U T U S A N
Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMAL ARIZONA LUBIS ALIAS KAMAL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/10 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan,
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA MEDAN Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 445/Pen.Pid/2023/PN Rap tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** **Subsida 1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,74 gram Netto.
 - 1 (satu) buah kantong plastik.
 - 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop.
 - 1 (satu) buah bong terpasang pipet.
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,36 gram Bruto.
 - 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit handphone merek vivo model 1904.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang dengan nilai Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM 177/Rp.Rap/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Binaraga Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 wib, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Tanjung Makmur, Ds. Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. KOLAK (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa model vivo 1904 ke nomor Sdr. KOLAK yang selalu berganti sekitar satu atau dua bulan sekali dan terakhir kali yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) bulan terakhir sebelum penangkapan dengan nomor 081271580862 dan terdakwa simpan dihandphone terdakwa dengan nama "Kolkol" yang artinya adalah KOLAK

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa bicara dengan KOLAK dengan mengatakan "ADA BAHAN PAK...? (bahan adalah sabu) dijawab KOLAK "ADA... KENAPA...? terdakwa jawab "BAHANKU HABIS...", dijawab KOLAK "UDAH NAIKLAH KETEMPAT BIASA..." dan terdakwa jawab "IYA OKE PAK... AKU NAIK SEKARANG...", tempat biasa maksudnya adalah tempat biasa terdakwa mengambil sabu yaitu di daerah sekitaran depan Stadion Binaraga, Kel. Binaraga, kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya telepon terputus dan terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke jalan aspal yang ada di depan rumah lalu menunggu RBT (sepeda motor sewa yang dibayar) yang melintas dari depan rumah terdakwa, sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu RBT dipinggir jalan, akhirnya ada 1 (satu) sepeda motor RBT yang melintas yang tidak terdakwa kenali pengemudinya dan terdakwa ajak untuk mengantarkan terdakwa ke Binaraga Rantauprapat, dan setelah disetujui pengemudinya maka terdakwa langsung naik dengan posisi dibonceng dan diantarkan RBT menuju ke Binaraga Rantauprapat dan sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa sampai di Jln. Binaraga Rantauprapat tepatnya di depan Stadion, selanjutnya terdakwa suruh pengemudi RBT menunggu dan terdakwa turun lalu berjalan kaki sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah stadion, lalu terdakwa telepon kembali KOLAK dan terdakwa katakan "PAK... SAYA UDAH NYAMPE DI DEPAN STADION..." kemudian dijawab "TUNGGU SEBENTAR.. NANTI ADA YANG DATANG...", sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada datang 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang laki laki memakai helm tutup (wajahnya ditutup kaca helm gelap) sehingga tidak terlihat wajahnya, yang langsung mendatangi terdakwa hingga jarak sekitar 5 (lima) meter dari terdakwa dan terdakwa lihat orang tersebut menghentikan sepeda motornya namun tetap diatas duduk diatas sepeda motornya lalu melemparkan kotak rokok ke arah depan terdakwa dipinggiran aspal sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa sambil mengatakan "ITU BAHANNYA... TIGA PULUH BIJI...", (bahan adalah narkoba jenis sabu, biji adalah gram) dan terdakwa jawab "OKE..." orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan naik sepeda motornya, dan terdakwapun langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan langsung mengantongi dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan, lalu terdakwa pun langsung berjalan mendatangi pengemudi RBT yang terdakwa tinggalkan sebelumnya, dan selanjutnya terdakwa ajak pengemudi RBT untuk berangkat dan terdakwa naik dibelakang (dibonceng) dan pengemudi RBT langsung



mengemudikan sepeda motornya menuju kearah rumah terdakwa, ditengah perjalanan yang tidak terdakwa ingat di daerah mana yang jelas sepeda motor RBT sedang berjalan lalu terdakwa ambil kotak rokok dari kantong celana sebelah kiri depan dan terdakwa keluarkan isinya, disitulah terdakwa pastikan karena terdakwa lihat bahwa isi dalam kotak rokok adalah 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat menurut terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) gram, setelah itu kotak rokok terdakwa buang di jalan dan 1 (satu) plastik berisi sabu kembali terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan, hingga sampailah kami di Tanjung Makmur, Ds. Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, sampai melewati depan rumah terdakwa langsung menuju kearah ladang kelapa sawit tempat terdakwa menjual sabu, ladang tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter dari jalan aspal, sehingga dipinggir jalan aspal tersebut terdakwa hentikan pengemudi RBT lalu terdakwa turun dan membayar ongkosnya, lalu pengemudi RBT yang tidak terdakwa kenali pengemudinya itu langsung pergi entah kemana sedangkan terdakwa berjalan kaki sendirian menuju ke sebuah pondok di ladang sawit milik masyarakat sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sesampainya dipondok di ladang sawit di Tanjung makmur, Ds. Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa duduk duduk sebentar sambil beristirahat kemudian terdakwa menggunakan sabu yang baru terdakwa ambil tersebut dengan mengeluarkan plastik berisi sabu dari kantong celana terdakwa sebelah kiri depan lalu dengan pipet skop terdakwa ambil sabunya sedikit lalu memasukkan kedalam kaca pirek dan terdakwa menggunakan sabu sampai beberapa kali hisapan, setelah selesai itu, maka terdakwa membuat plastik berisi sabu untuk terdakwa jual dengan mengambil sabu dari plastik yang banyak sabunya menggunakan pipet bentuk skop lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip dan terdakwa timbang sebanyak 1 (satu) gram, selesai itu terdakwa membuat lagi plastik berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram sampai terdakwa dapatkan 5 (lima) buah plastik berisi sabu yang isinya masing masing 1 (satu) gram, dengan maksud sebagai persiapan jika ada pembeli yang akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan persatu gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun jika ada yang membeli dengan harga dibawah itu, maka terdakwa buat dari sabu yang bungkus besar dan terdakwa jual kepada pembeli sesuai dengan harga pembeliannya, terkadang pembeli datang untuk membeli sabu kepada terdakwa pada sore atau malam hari dan jika malam hari ada pembeli yang datang, maka



terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan untuk terdakwa menjual sabu tersebut, terdakwa tidak ingat berapa jumlah sabu yang laku terjual setiap harinya yang jelas apabila ada yang membeli sabu maka terdakwa jual dan uang hasil penjualan terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa, sebagai tempat penyimpanan sabu maka terdakwa menyimpan sabu kedalam kantong plastik dan terdakwa simpan dibawah kolong pondok tersebut dan terdakwa gabung (satu tempat) dengan penyimpanan benda lainnya ditempat itu, benda lainnya berupa plastik klip kosong, timbangan, pipet bentuk skop, bong, mancis, kaca pirek, senter, gunting, tas pinggang warna hitam dan uang hasil penjualan.

➤ Selanjutnya pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa berada di Tanjung Makmur, Ds. Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, dan terdakwa hitung uang hasil penjualan sudah mencapai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa bermaksud untuk menyettor dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening yang terdakwa dapatkan dari KOLAK yaitu rekening Bank BRI dengan nomor 782401007478530 atas nama AYU LIA SARI, terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening bernama AYU LIA SARI tersebut, hanya terdakwa ketahui nama dan nomor rekeningnya saja dari KOLAK dan terdakwa selalu menyettor uang hasil penjualan kepada KOLAK melalui rekening tersebut, kemudian terdakwa berangkat ketempat tempat penyetoran di BRI Link yang ada di simpang rambin, Ds. Tebing lingga hara baru dan terdakwa kirimkan uang hasil penjualan kepada KOLAK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening tersebut, setelah itu terdakwa kembali pulang kepondok yang ada diladang / kebun kelapa sawit tempat biasa terdakwa menjual sabu, kemudian terdakwa mulai menjual sabu yang ada pada terdakwa kepada orang lain, yaitu kepada siapa saja yang datang membeli yang jelas tidak untuk anak anak, terdakwa menjual sabu dengan harga sesuai permintaan pembeli, kadang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kadang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kadang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), adapun cara menjualnya adalah pembeli datang untuk membeli sabu, lalu terdakwa terima uangnya dan simpan di dalam tas pinggang warna hitam, lalu terdakwa buatkan sabunya dengan cara mengambil sabu dari plastiknya menggunakan pipet bentuk skop, lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil lalu terdakwa berikan kepada pembeli dan pembeli pergi membawa sabu tersebut, pembeli datang dengan waktu yang tidak tentu, terkadang siang, sore atau malam hari dan tetap terdakwa layani untuk



menjual sabu tersebut kepada pembeli dan uang hasil penjualan tetap terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam sampai pada hari selasa tanggal 04 April 2023.

➤ Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib, ketika terdakwa berada di pondok ladang sawit di Tanjung Makmur, Ds. Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, terdakwa duduk duduk dipondok, dan semua benda / barang yang berhubungan dengan penjualan sabu terdakwa ambil dari bawah kolong dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa letakkan diatas lantai pondok, barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, plastik klip kosong, timbangan, pipet bentuk skop, kaca pirek kosong, kemudian disampingnya terdakwa letakkan bong terpasang kaca pirek dan pipet, 2 (dua) buah mancis, sedangkan tas pinggang warna hitam berisi gunting, lampu senter kepala dan uang hasil penjualan berada dipinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) buah plastik berisi sabu menjadi 4 (empat) buah plastik berisi sabu dengan perincian 3 (tiga) buah plastik masing masing berisi sekitar 1 (satu) gram, dan selebihnya berada dalam 1 (satu) plastik lainnya, karena di 1 (satu) plastik lainnya inilah yang akan terdakwa ambil sabunya jika ada yang membeli sedikit sedikit atau dibawah 1 (satu) gram, namun jika ada yang akan membeli 1 (satu) gram maka akan terdakwa berikan dari yang 3 (tiga) plastik berisi sekitar 1 (satu) gram tersebut, kemudian terdakwa menggunakan sabu dengan mengambil sabu dari yang 1 (satu) buah plastik lalu terdakwa isi kedalam kaca pirek dan terdakwa menggunakan sabu menggunakan bong, selesai itu terdakwa masukkan semua kedalam kantong plastik dan terdakwa letakkan disamping sebelah kanan tempat duduk terdakwa dibangku pondok tersebut, dan kemudian ada orang yang datang membeli sabu kepada terdakwa namun tidak terdakwa ingat berapa kali dan berapa berapa harrga pembeliannya, yang jelas ada yang datang membeli maka terdakwa ambil sabu dari yang 1 (satu) buah plastik menggunakan pipet bentuk skop lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil lalu terdakwa berikan sabunya kepada pembeli dan pembeli pergi dan uang hasil penjualan terdakwa simpan didalam tas pinggang hitam demikian seterusnya sampailah pada sekitar pukul 13.05 wib, ketika terdakwa sedang duduk sendirian menunggu pembeli, tiba tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenali berpakaian preman mengaku sebagai petugas TNI dari Kodim Labuhanbatu, kemudian menginterogasi terdakwa tentang perbuatan



terdakwa menjual sabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang menjual sabu di lokasi tempat keberadaan terdakwa tersebut, kemudian petugas tersebut mengambil 1 (satu) buah kantong plastik dari samping kanan terdakwa duduk sekitar sejengkal terdakwa dan mengeluarkan isinya sehingga diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, kemudian mengamankan mengamankan benda disamping kanan dekat kantong plastik berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, kemudian mengamankan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dari pinggang terdakwa berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, Uang dengan nilai Rp. 1.630.000 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian mengamankan dari tangan kanan terdakwa diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo model vivo 1904, selanjutnya terdakwa benarkan seluruh benda tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di serahkan ke kantor Polres Labuhanbatu.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 165/04.10102/2023 tertanggal 06 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Arif Budiman selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram, dan berat Netto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis ssabu dengan berat Bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2128/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ, S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram.

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat Bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

Yang diperiksa milik Terdakwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal** dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram.

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat Bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram.

milik Terdakwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal benar** mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB atau setidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio ketganya merupakan anggota TNI AD Kesatuan Kodim 0209/LB sedang berada di kantor Kodim 0209 / Labuhanbatu, kemudian ada warga masyarakat mendatangi kantor Para Saksi dan menginformasikan kepada saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio tentang adanya orang diduga sebagai pengedar /

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



penjual narkoba yang sedang melaksanakan perbuatannya sedang menjual sabu dan warga tersebut meminta agar saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio bisa melihat atau mendatangi lokasi tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio melaporkan kepada atasan dan langsung berangkat menuju ke lokasi yaitu ke Tanjung Makmur, Ds., Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.05 wib, saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio sampai di lokasi yaitu di Tanjung Makmur, Ds. Tanjung Harapan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, dan kemudian saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio langsung ke lokasi perkebunan kelapa sawit masyarakat berjarak dari jalan umum sekitar 300 (tiga ratus) meter, kemudian saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio melihat ada 1 (satu) buah pondok didalam areal kebun kelapa sawit tersebut sehingga saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio langsung menuju ke lokasi pondok dan langsung masuk ke dalam pondok tersebut, sehingga saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio melihat 1 (satu) orang laki laki dengan posisi duduk dibangku atau kursi kayu yang lebar dan laki laki tersebut mengaku bernama KAMAL ARIZONA LUBIS Alias KAMAL, kemudian di sebelah kanan tempat duduknya sekitar satu jengkal tangan orang dewasa tepatnya diatas bangku kayu lebar tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian dikeluarkan isinya dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, kemudian dibangku kayu lebar disamping kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, kemudian dipinggangnya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya diketahui tas tersebut berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, Uang dengan nilai Rp. 1.630.000 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan ditangan kananya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo model vivo



1904, kemudian terduga yang mengaku bernama KAMAL ARIZONA LUBIS Alias KAMAL tersebut mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, dan maksud serta tujuan memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kepada orang lain, sedangkan uang yang diamankan tersebut seluruhnya merupakan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukannya, kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut dan saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio amankan dan saksi Julhanda Karo Karo bersama dengan saksi Dedi Tri Wahyudi, dan saksi Canra Sitio bawa ke kantor Kodim 0209 / Labuhanbatu untuk selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dan diserahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor: 165/04.10102/2023 tertanggal 06 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Arif Budiman selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram, dan berat Netto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis ssabu dengan berat Bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2128/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ, S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram.

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat Bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba.

Yang diperiksa milik Terdakwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal** dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti



A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram.

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat Bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram.

milik Terdakwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Tri Wahyudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu oleh Saksi dan rekan Saksi sesama personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu sedang berada di kantor Kodim 0209/Labuhanbatu, kemudian ada warga setempat yang datang ke kantor dan menginformasikan tentang adanya orang yang diduga sebagai pengedar/penjual narkotika yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan warga tersebut meminta agar Saksi dan rekan Saksi melihat atau mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melaporkan ke atasan dan kemudian berangkat menuju ke lokasi di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa sekira pukul 13.05 WIB, Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi dan langsung ke lokasi perkebunan kelapa sawit masyarakat yang berjarak



dari jalan umum sekira 300 (tiga ratus) meter, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah pondok di dalam areal kebun kelapa sawit sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke posisi pondok dan langsung masuk ke dalam pondok tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi melihat atau menemukan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa dengan posisi duduk di bangku atau kursi kayu yang lebar kemudian di sebelah kanan tempat duduknya sekitar 1 (satu) jengkal tangan dewasa tepatnya di atas bangku kayu lebar tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian dikeluarkan isinya dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;

- Bahwa kemudian di bangku kayu lebar di samping kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis warna hijau dan kuning, kemudian di pinggangnya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya diketahui tas tersebut berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan di tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan maksud serta tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, sedangkan uang yang diamankan tersebut seluruhnya merupakan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukannya;

- Bahwa kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut dan Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi amankan dan dibawa ke kantor Kodim 0209/Labuhanbatu untuk sekaligus dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;



2. Canra Sitio, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu oleh Saksi dan rekan Saksi sesama personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu sedang berada di kantor Kodim 0209/Labuhanbatu, kemudian ada warga setempat yang datang ke kantor dan menginformasikan tentang adanya orang yang diduga sebagai pengedar/penjual narkoba yang sedang menjual narkoba jenis sabu dan warga tersebut meminta agar Saksi dan rekan Saksi melihat atau mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melaporkan ke atasan dan kemudian berangkat menuju ke lokasi di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sekira pukul 13.05 WIB, Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi dan langsung ke lokasi perkebunan kelapa sawit masyarakat yang berjarak dari jalan umum sekira 300 (tiga ratus) meter, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah pondok di dalam areal kebun kelapa sawit sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke posisi pondok dan langsung masuk ke dalam pondok tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi melihat atau menemukan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa dengan posisi duduk di bangku atau kursi kayu yang lebar kemudian di sebelah kanan tempat duduknya sekitar 1 (satu) jengkal tangan dewasa tepatnya di atas bangku kayu lebar tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian dikeluarkan isinya dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
- Bahwa kemudian di bangku kayu lebar di samping kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis warna hijau dan kuning, kemudian di pinggangnya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya



diketahui tas tersebut berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan di tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan maksud serta tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, sedangkan uang yang diamankan tersebut seluruhnya merupakan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukannya;
- Bahwa kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut dan Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi amankan dan dibawa ke kantor Kodim 0209/Labuhanbatu untuk sekaligus dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

3. Apma Aldon Pulungan, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu oleh personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bertugas piket fungsi di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu dengan waktu piket selama 1 x 24 jam yaitu sampai pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 08.00 WIB, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB datang personil dari Kodim 0209/Labuhanbatu ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu membawa dan menyerahkan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan personil dari Kodim 0209/Labuhanbatu tersebut juga menyerahkan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah plastik berisi plastik



klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah bong terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

- Bahwa pada saat penyerahan Terdakwa dan barang bukti tersebut, personil Kodim 0209/Labuhanbatu tersebut menjelaskan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, mereka telah mengamankan Terdakwa saat sedang menjual narkoba jenis sabu di sebuah pondok di kebun kelapa sawit dan barang bukti tersebut diamankan langsung dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan apa yang dijelaskan oleh personil Kodim 0209/Labuhanbatu tersebut dan membenarkan uang yang diamankan darinya sebagai barang bukti adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti kemudian Saksi terima dan langsung dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 165/04.10102/2023 tanggal 6 April 2023 terhadap barang bukti:

- 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2128/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti:
 - A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;
 - B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu oleh personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama panggilan Kolak dengan menggunakan handphone milik Terdakwa model Vivo 1904 kemudian Terdakwa berbicara dengan Kolak dengan berkata, “ada bahan Pak?” dijawab oleh Kolak, “ada, kenapa?”, Terdakwa jawab, “bahanku habis”, dijawab oleh Kolak, “udah naiklah ke tempat biasa” dan Terdakwa jawab, “iya oke pak, aku naik sekarang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke jalan aspal yang ada di depan rumah lalu menunggu ojek yang melintas di depan rumah hingga sekitar 15 (lima belas) menit akhirnya ada pengemudi ojek yang melintas dan Terdakwa ajak untuk mengantarkan Terdakwa ke sekitaran stadion Binaraga, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan setelah disetujui pengemudinya maka

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung naik dengan posisi dibonceng dan diantarkan menuju lokasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sampai di Jalan Binaraga tepatnya di depan stadion selanjutnya Terdakwa menyuruh pengemudi ojek menunggu dan Terdakwa turun lalu berjalan kaki sekira 50 (lima puluh) meter ke arah stadion lalu Terdakwa menelpon kembali Kolak dan berkata, "Pak, saya udah nyampe di depan stadion" kemudian dijawab "tunggu sebentar, nanti ada yang datang", sekira 15 (lima belas) menit kemudian ada datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang laki-laki memakai helm tutup sehingga tidak terlihat wajahnya yang langsung mendatangi Terdakwa hingga jarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa dan Terdakwa lihat orang tersebut menghentikan sepeda motornya namun tetap di atas tempat duduk sepeda motornya lalu melemparkan kotak rokok ke arah depan Terdakwa di pinggir aspal sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa sambil mengatakan, "itu bahannya, tiga puluh biji" dan Terdakwa jawab, "oke", orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan langsung mengantonginya di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan lalu Terdakwa pun langsung berjalan mendatangi pengemudi ojek yang Terdakwa tinggalkan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa mengajak pengemudi ojek tersebut untuk berangkat dan Terdakwa naik di boncengannya lalu pengemudi ojek tersebut langsung mengemudikan sepeda motornya menuju ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa mengambil kotak rokok dari kantong celana sebelah kiri depan dan mengeluarkan isinya, disitulah Terdakwa pastikan karena Terdakwa lihat isi dalam kotak rokok adalah 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram, setelah itu kotak rokok Terdakwa buang/campakkan di jalan dan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu kembali Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan, hingga sampailah Terdakwa di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan sampai melewati depan rumah Terdakwa langsung menuju ke arah ladang kelapa sawit tempat Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu, ladang tersebut sekira 300 (tiga ratus) meter dari jalan aspal sehingga di pinggir jalan aspal tersebut Terdakwa menghentikan pengemudi ojek lalu Terdakwa turun dan membayar ongkosnya lalu pengemudi ojek tersebut langsung pergi entah



kemana sedangkan Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju ke sebuah pondok di ladang sawit milik masyarakat sekira 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa sesampainya di pondok di ladang sawit di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk sebentar sambil beristirahat kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa ambil tersebut dengan mengeluarkan plastik berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan lalu dengan pipet sekop Terdakwa ambil narkoba jenis sabunya sedikit lalu memasukkannya ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sampai beberapa kali hisapan, setelah selesai itu Terdakwa membuat plastik berisi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan mengambil narkoba jenis sabu dari plastik yang banyak narkoba jenis sabunya menggunakan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip dan Terdakwa timbang sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa membuat lagi plastik berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sampai Terdakwa dapatkan 5 (lima) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang isinya masing-masing 1 (satu) gram dengan maksud sebagai persiapan jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan persatu gram dijual seharga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun jika ada yang membeli dengan harga di bawah itu, maka Terdakwa buat dari narkoba jenis sabu yang bungkus besar dan Terdakwa jual kepada pembeli sesuai dengan harga pembeliannya, terkadang pembeli datang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada sore atau malam hari dan jika malam hari ada pembeli yang datang, maka Terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual setiap harinya, yang jelas apabila ada yang membeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu maka Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di bawah kolong pondok tersebut dan Terdakwa gabung dengan penyimpanan benda lainnya di tempat itu, benda lainnya berupa plastik klip kosong, timbangan, pipet bentuk sekop, bong, mancis, kaca pirek, senter, gunting, tas pinggang warna hitam dan uang hasil penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa berada di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan Terdakwa hitung uang hasil penjualan sudah mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa bermaksud untuk menyetor dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening yang Terdakwa dapatkan dari Kolak yaitu rekening BRI dengan Nomor 782401007478530 atas nama Ayu Lia Sari, Terdakwa tidak mengenal pemilik rekening tersebut hanya Terdakwa mengetahui nama dan nomor rekeningnya dari Kolak dan Terdakwa selalu menyetor uang hasil penjualan kepada Kolak melalui rekening tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke tempat penyetoran di BRI Link yang ada di Simpang Rambin, Desa Tebing Linggahara Baru dan Terdakwa kirimkan uang hasil penjualan kepada Kolak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening tersebut setelah itu Terdakwa kembali pulang ke pondok yang ada di ladang/kebun kelapa sawit tempat biasa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada siapa saja yang datang membeli yang jelas tidak untuk anak-anak, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sesuai permintaan pembeli, kadang dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kadang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun cara menjualnya adalah pembeli datang untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa terima uangnya dan simpan di dalam tas pinggang warna hitam lalu Terdakwa buat narkoba jenis sabunya dengan cara mengambil narkoba jenis sabu dari plastiknya menggunakan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil lalu Terdakwa berikan kepada pembeli dan pembeli pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut, pembeli datang dengan waktu yang tidak tentu, terkadang siang, sore atau malam hari dan tetap Terdakwa layani untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan uang hasil penjualan tetap Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa berada di pondok ladang sawit di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa duduk-duduk di pondok dan semua benda/barang yang berhubungan dengan penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa ambil dari bawah kolong dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



atas lantai pondok, barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik narkoba jenis sabu, plastik klip kosong, timbangan, pipet bentuk sekop, kaca pirek kosong, kemudian di sampingnya Terdakwa letakkan bong terpasang kaca pirek dan pipet, 2 (dua) buah mancis, sedangkan tas pinggang warna hitam berisi gunting, lampu senter kepala dan uang hasil penjualan berada di pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dengan perincian 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi sekitar 1 (satu) gram dan selebihnya berada dalam 1 (satu) plastik lainnya karena di 1 (satu) plastik lainnya inilah yang akan Terdakwa ambil narkoba jenis sabunya jika ada yang membeli sedikit-sedikit atau di bawah 1 (satu) gram namun jika ada yang akan membeli 1 (satu) gram maka akan Terdakwa berikan dari yang 3 (tiga) plastik berisi sekitar 1 (satu) gram tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengambil narkoba jenis sabu dari yang 1 (satu) buah plastik lalu Terdakwa isi ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan bong, setelah itu Terdakwa masukkan semua ke dalam kantong plastik dan Terdakwa letakkan di samping sebelah kanan tempat duduk Terdakwa di bangku pondok tersebut dan kemudian ada orang yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa ingat berapa kali dan berapa-berapa harga pembeliannya, yang jelas ada yang datang membeli maka Terdakwa ambil narkoba jenis sabu dari yang 1 (satu) plastik menggunakan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil lalu Terdakwa berikan narkoba jenis sabunya kepada pembeli dan pembeli pergi kemudian uang hasil penjualan Terdakwa simpan di dalam tas pinggang hitam demikian seterusnya;

- Bahwa hingga sampai sekira pukul 13.05 WIB ketika Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali berpakaian preman mengaku sebagai petugas TNI dari Kodim Labuhanbatu, kemudian menginterogasi Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui memang menjual narkoba jenis sabu di lokasi tempat keberadaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian petugas tersebut mengambil 1 (satu) buah kantong plastik dari samping kanan Terdakwa duduk sekitar sejengkal dan mengeluarkan isinya sehingga diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong,



1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, kemudian mengamankan benda di samping kanan dekat kantong plastik berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, kemudian mengamankan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dari pinggang Terdakwa berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian mengamankan dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kodim 0209/Labuhanbatu di Rantauprapat dan tidak lama kemudian diserahkan ke kantor Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram netto;
2. 1 (satu) buah kantong plastik;
3. 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
7. 1 (satu) buah bong terpasang pipet;
8. 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto;



9. 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning;
10. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
11. 1 (satu) buah senter kepala;
12. 1 (satu) buah gunting;
13. Uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu oleh personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan tersebut, ditemukan barang bukti di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa sekitar 1 (satu) jengkal tangan dewasa tepatnya di atas bangku kayu lebar berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian dikeluarkan isinya dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, kemudian di bangku kayu lebar di samping kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, kemudian di pinggang Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya diketahui tas tersebut berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan di tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.05 WIB di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu oleh personil TNI AD yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu. Pada saat Terdakwa diamankan tersebut, ditemukan barang bukti di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa sekitar 1 (satu) jengkal tangan dewasa tepatnya di atas bangku kayu lebar berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian dikeluarkan isinya dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, kemudian di bangku kayu lebar di samping kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan



kuning, kemudian di pinggang Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya diketahui tas tersebut berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan di tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

Menimbang bahwa pada saat diamankan tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Tri Wahyudi, Saksi Canra Sitio dan Saksi Apma Aldon Pulungan, S.H., penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Dedi Tri Wahyudi dan Saksi Canra Sitio yang merupakan personil TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas di Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu sedang berada di kantor Kodim 0209/Labuhanbatu, kemudian ada warga setempat yang datang ke kantor dan menginformasikan tentang adanya orang yang diduga sebagai pengedar/penjual narkoba yang sedang menjual narkoba jenis sabu dan warga tersebut meminta agar para saksi tersebut melihat atau mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut. Atas informasi tersebut, para saksi tersebut melaporkan ke atasannya dan kemudian berangkat menuju ke lokasi di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu. Sekira pukul 13.05 WIB, para saksi tersebut sampai di lokasi dan langsung ke lokasi perkebunan kelapa sawit masyarakat yang berjarak dari jalan umum sekira 300 (tiga ratus) meter, kemudian para saksi tersebut melihat ada 1 (satu) buah pondok di dalam areal kebun kelapa sawit sehingga para saksi tersebut langsung menuju ke posisi pondok dan langsung masuk ke dalam pondok tersebut sehingga para saksi tersebut melihat atau menemukan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa dengan posisi duduk di bangku atau kursi kayu yang lebar kemudian di sebelah kanan tempat duduknya sekitar 1 (satu) jengkal tangan dewasa tepatnya di atas bangku kayu lebar tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian dikeluarkan isinya dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop. Kemudian di bangku kayu lebar di samping kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, kemudian di pinggangnya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya diketahui tas tersebut berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan di tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904. Kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan maksud serta tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, sedangkan uang yang diamankan tersebut seluruhnya merupakan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukannya. Kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Kodim 0209/Labuhanbatu untuk sekaligus dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama panggilan Kolak dengan menggunakan handphone milik Terdakwa model Vivo 1904 kemudian Terdakwa berbicara dengan Kolak dengan berkata, “ada bahan Pak?” dijawab oleh Kolak, “ada, kenapa?”, Terdakwa jawab, “bahanku habis”, dijawab oleh Kolak, “udah naiklah ke tempat biasa” dan Terdakwa jawab, “iya oke pak, aku naik sekarang”. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke jalan aspal yang ada di depan rumah lalu menunggu ojek yang melintas di depan rumah hingga sekitar 15 (lima belas) menit akhirnya ada pengemudi ojek yang melintas dan Terdakwa ajak untuk mengantarkan Terdakwa ke sekitaran stadion Binaraga, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan setelah disetujui pengemudinya maka Terdakwa langsung naik dengan posisi dibonceng dan diantarkan menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sampai di Jalan Binaraga tepatnya di depan stadion selanjutnya Terdakwa menyuruh pengemudi ojek menunggu dan Terdakwa turun lalu berjalan kaki sekira 50 (lima puluh) meter ke arah stadion lalu Terdakwa menelpon kembali Kolak dan berkata, “Pak, saya udah nyampe di depan stadion” kemudian dijawab “tunggu sebentar, nanti ada yang datang”, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ada datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang laki-laki memakai helm tutup sehingga tidak terlihat wajahnya yang langsung mendatangi Terdakwa hingga jarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa dan Terdakwa lihat orang tersebut menghentikan sepeda motornya namun tetap di atas tempat duduk sepeda motornya lalu melemparkan kotak rokok ke arah depan Terdakwa di pinggiran aspal sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa sambil mengatakan, “itu bahannya, tiga puluh biji” dan Terdakwa jawab, “oke”, orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan langsung mengantonginya di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan lalu Terdakwa pun langsung berjalan mendatangi pengemudi ojek yang Terdakwa tinggalkan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa mengajak pengemudi ojek tersebut untuk berangkat dan Terdakwa naik di boncengannya lalu pengemudi ojek tersebut langsung mengemudikan sepeda



motornya menuju ke arah rumah Terdakwa. Di tengah perjalanan, Terdakwa mengambil kotak rokok dari kantong celana sebelah kiri depan dan mengeluarkan isinya, disitulah Terdakwa pastikan karena Terdakwa lihat isi dalam kotak rokok adalah 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram, setelah itu kotak rokok Terdakwa buang/campakkan di jalan dan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu kembali Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan, hingga sampailah Terdakwa di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan sampai melewati depan rumah Terdakwa langsung menuju ke arah ladang kelapa sawit tempat Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu, ladang tersebut sekira 300 (tiga ratus) meter dari jalan aspal sehingga di pinggir jalan aspal tersebut Terdakwa menghentikan pengemudi ojek lalu Terdakwa turun dan membayar ongkosnya lalu pengemudi ojek tersebut langsung pergi entah kemana sedangkan Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju ke sebuah pondok di ladang sawit milik masyarakat sekira 300 (tiga ratus) meter. Sesampainya di pondok di ladang sawit di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk sebentar sambil beristirahat kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa ambil tersebut dengan mengeluarkan plastik berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan lalu dengan pipet sekop Terdakwa ambil narkoba jenis sabunya sedikit lalu memasukkannya ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sampai beberapa kali hisapan, setelah selesai itu Terdakwa membuat plastik berisi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual dengan mengambil narkoba jenis sabu dari plastik yang banyak narkoba jenis sabunya menggunakan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip dan Terdakwa timbang sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa membuat lagi plastik berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sampai Terdakwa dapatkan 5 (lima) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang isinya masing-masing 1 (satu) gram dengan maksud sebagai persiapan jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan persatu gram dijual seharga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun jika ada yang membeli dengan harga di bawah itu, maka Terdakwa buat dari narkoba jenis sabu yang bungkus besar dan Terdakwa jual kepada pembeli sesuai dengan harga pembeliannya, terkadang pembeli datang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada sore atau malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan jika malam hari ada pembeli yang datang, maka Terdakwa menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak ingat berapa jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual setiap harinya, yang jelas apabila ada yang membeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu maka Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di bawah kolong pondok tersebut dan Terdakwa gabung dengan penyimpanan benda lainnya di tempat itu, benda lainnya berupa plastik klip kosong, timbangan, pipet bentuk sekop, bong, mancis, kaca pirek, senter, gunting, tas pinggang warna hitam dan uang hasil penjualan. Pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa berada di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan Terdakwa hitung uang hasil penjualan sudah mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa bermaksud untuk menyetor dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening yang Terdakwa dapatkan dari Kolak yaitu rekening BRI dengan Nomor 782401007478530 atas nama Ayu Lia Sari, Terdakwa tidak mengenal pemilik rekening tersebut hanya Terdakwa mengetahui nama dan nomor rekeningnya dari Kolak dan Terdakwa selalu menyetor uang hasil penjualan kepada Kolak melalui rekening tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat penyetoran di BRI Link yang ada di Simpang Rambin, Desa Tebing Linggahara Baru dan Terdakwa kirimkan uang hasil penjualan kepada Kolak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening tersebut setelah itu Terdakwa kembali pulang ke pondok yang ada di ladang/kebun kelapa sawit tempat biasa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada siapa saja yang datang membeli yang jelas tidak untuk anak-anak, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sesuai permintaan pembeli, kadang dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kadang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun cara menjualnya adalah pembeli datang untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa terima uangnya dan simpan di dalam tas pinggang warna hitam lalu Terdakwa buat narkoba jenis sabunya dengan cara mengambil narkoba jenis sabu dari plastiknya menggunakan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil lalu Terdakwa berikan kepada pembeli dan pembeli pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut, pembeli

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



datang dengan waktu yang tidak tentu, terkadang siang, sore atau malam hari dan tetap Terdakwa layani untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan uang hasil penjualan tetap Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa berada di pondok ladang sawit di Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa duduk-duduk di pondok dan semua benda/barang yang berhubungan dengan penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa ambil dari bawah kolong dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di atas lantai pondok, barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik narkoba jenis sabu, plastik klip kosong, timbangan, pipet bentuk sekop, kaca pirek kosong, kemudian di sampingnya Terdakwa letakkan bong terpasang kaca pirek dan pipet, 2 (dua) buah mancis, sedangkan tas pinggang warna hitam berisi gunting, lampu senter kepala dan uang hasil penjualan berada di pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dengan perincian 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi sekitar 1 (satu) gram dan selebihnya berada dalam 1 (satu) plastik lainnya karena di 1 (satu) plastik lainnya inilah yang akan Terdakwa ambil narkoba jenis sabunya jika ada yang membeli sedikit-sedikit atau di bawah 1 (satu) gram namun jika ada yang akan membeli 1 (satu) gram maka akan Terdakwa berikan dari yang 3 (tiga) plastik berisi sekitar 1 (satu) gram tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengambil narkoba jenis sabu dari yang 1 (satu) buah plastik lalu Terdakwa isi ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan bong, setelah itu Terdakwa masukkan semua ke dalam kantong plastik dan Terdakwa letakkan di samping sebelah kanan tempat duduk Terdakwa di bangku pondok tersebut dan kemudian ada orang yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa ingat berapa kali dan berapa-berapa harga pembeliannya, yang jelas ada yang datang membeli maka Terdakwa ambil narkoba jenis sabu dari yang 1 (satu) plastik menggunakan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil lalu Terdakwa berikan narkoba jenis sabunya kepada pembeli dan pembeli pergi kemudian uang hasil penjualan Terdakwa simpan di dalam tas pinggang hitam demikian seterusnya. Hingga sampai sekira pukul 13.05 WIB ketika Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali berpakaian preman mengaku sebagai petugas TNI dari Kodim Labuhanbatu, kemudian



menginterogasi Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui memang menjual narkoba jenis sabu di lokasi tempat keberadaan Terdakwa tersebut. Kemudian petugas tersebut mengambil 1 (satu) buah kantong plastik dari samping kanan Terdakwa duduk sekitar sejengkal dan mengeluarkan isinya sehingga diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, kemudian mengamankan benda di samping kanan dekat kantong plastik berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, kemudian mengamankan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dari pinggang Terdakwa berisikan 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting, uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian mengamankan dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2128/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah bong terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 2 (dua) buah Mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904 yang telah dipergunakan untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamal Arizona Lubis alias Kamal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,74 (dua koma tujuh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah plastik berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
- 1 (satu) buah bong terpasang pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto;
- 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah gunting; dan
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1904;

Dimusnahkan;

- Uang dengan nilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Rap